

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0106147-41.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DOUGLAS SCHIAVONE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Juliana Guelfi**

VISTOS.

DOUGLAS SCHIAVONE, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no 15 de dezembro de 2016, às 13 horas e 30 minutos, na Rua Aiama, altura do número 01, Tatuapé, neste município, nesta Comarca, o acusado trazia consigo 38 (trinta e oito) porções de cocaína em forma de "crack" e 05 (porções) de Tetrahydrocannabinol (maconha), substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 01 de fevereiro de 2017, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 147/148).

O acusado ofereceu resposta à acusação, por escrito (termo de audiência), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária.

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

0106147-41.2016.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****4ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e, em caso de eventual condenação, fixação de pena no mínimo, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 19/21), pelas fotos das drogas apreendidas (fls. 22/23), pelo exame químico-toxicológico (fls. 171/173), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Na delegacia, o réu silenciou-se.

Em juízo, o réu negou a traficância, alegando que é usuário de drogas e que estava no local para comprar maconha. O rapaz que estava lhe vendendo disse que sairia correndo porque avistou os dois policiais vindo em sua direção, mas o acusado preferiu permanecer ali "porque não devia nada". O traficante saiu correndo e jogou a bolsa contendo a droga. Os policiais tentaram correr atrás do traficante, mas como não conseguiram, o acusaram da traficância. Já cumpriu pena por crime de roubo e estava em regime aberto havia quatro anos.

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O policial civil Danilo Escossia de Carvalho contou que estava em diligências pelo local, que é conhecido ponto de venda de drogas e após breve campanha em viatura caracterizada, observou o réu praticando atos típicos de compra e venda de drogas. Percebendo que seria abordado, o réu correu pra dentro da viela, desvencilhando-se de uma pochete. Abordou o acusado. Dentro do pochete havia porções de maconha e cocaína, sendo mais desta e menos de maconha. Com o réu havia cerca de 30,00. Indagado, o réu confessou a traficância.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Daniel Duarte Rosa Rolo. Contou que avistou o réu na porta da viela conversando com um rapaz, o que lhe gerou a suspeita, em razão de ser ali um ponto de venda de drogas. Ao perceber a abordagem, o réu saiu correndo e jogou uma bolsinha, cor de rosa. Dentro dela, havia porções de drogas não se recordando ao certo sua quantidade. Com o réu havia cerca de R\$30,00, tendo ele confessado a traficância. O réu, quando dos fatos, estava com o cabelo vermelho, o que facilitou sua abordagem no momento em que ele se evadiu.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

Não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Não há, pois, como desmerecer a prova produzida nos autos. E frise-se que os policiais não conheciam o réu e não teriam, portanto, qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade.

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse das drogas.

E o fato de não se recordarem especificamente com relação à quantidade dos entorpecentes apreendidos não faz desmerecer, sequer minimamente, seus depoimentos. Isto porque é plenamente justificável eventual “esquecimento” desde que não atinente a ponto essencial da prova, sobretudo em se considerando o tempo transcorrido desde a prisão do réu e o número de ocorrências que atendem diariamente em razão de sua condição funcional.

Anote-se que o réu inovou em juízo, confirmando que estava ali no local para comprar drogas. Fosse verdadeira sua versão, poderia ter apresentado a mesma história na primeira oportunidade em que interrogado, ainda no calor dos acontecimentos. Preferiu, no entanto, silenciar-se na delegacia, o que desmerece sua exculpatória.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

E o fato de o réu ser usuário não serve, por si só, para desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

Passo, pois, a dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mesma.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, a agravante da reincidência (pelo delito de roubo, conforme certidões de fls. 142) implica em um aumento de 1/6, o que implica na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em terceira fase, entretanto, tratando-se de réu reincidente, não faz jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Fixo, por fim, o regime fechado para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33, §2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À mingua de outros elementos que autorizem a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para CONDENAR o réu DOUGLAS SCHIAVONE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 dias-multa, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, o réu é reincidente e estava descontando a pena em regime aberto havia quatro anos quando dos fatos, indicando que não se afastou da criminalidade, optando pela traficância como forma de ganhar dinheiro fácil. Ademais, o fato de não possuir vínculo com o distrito da culpa ou ocupação lícita, indicam que solto, certamente se furtará ao seu cumprimento, com o que não pode concordar este juízo. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE.** Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas com o acusado, acaso ainda não incineradas.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Juliana Guelfi

Juíza de Direito

São Paulo, 13 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**